Materia: Legislación Profesional
LEY 27.555
TELETRABAJO(B:O.14/08/20)
Reglamentada por Decreto 27/2001

Mag. Abogado María del Carmen Becerra
Abogado. Pedro Zarate

Derechos de los trabajadores

Ley 20744 Ley de contrato de trabajo B.O.27/09/1974	Ley 27.555 Regimen Legal del Teletrabajo B.O 14/08/20
Derechos individuales del trabajador y la trabajadora: Condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada de trabajo limitada. Descanso y vacaciones pagas. Retribución justa. Salario mínimo vital y móvil. Igual remuneración por igual tarea. Participación en las ganancias de la empresa Protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleo público. Organización sindical libre y democrática. Derecho de huelga.	**Derechos de desconexion Digital**:Los trabajadores no pueden ser contactados ni recibir comunicaciones fuera de su jornada laboral y durante sus licencias, sin poder ser sancionados por ejercer este derecho **Compensacion de gastos:**El empleador debe proveer el equipamiento (hardware y software) y asumir los gastos de mantenimiento, energía y conectividad Se garantiza el derecho a coordinar horarios compatibles con las tareas de cuidado de menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que convivan con el teletrabajador. **Reversibilidad**:En los contratos que nacen como teletrabajo, el derecho a la reversibilidad (volver a una modalidad presencial) se establece únicamente si se prevé en el convenio colectivo o en el contrato individual.

Igualdad de derechos:
Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores presenciales, y su remuneración no puede ser inferior a la de un trabajador presencial



Definición:

Se establece un contrato de teletrabajo cuando la prestación de servicios se realiza parcial o totalmente desde el domicilio del trabajador o cualquier otro lugar distinto al establecimiento del empleador, utilizando tecnologías de la información y comunicación.

Higiene y Seguridad Laboral:



La autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo. El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical. Asimismo la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado previsto en el artículo 6°, inciso 2, de la ley 24.557. Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo, se presumen accidentes en los términos del artículo 6°, inciso 1, de la ley 24.557.

Sistema de Control y Derecho a la Intimidad.

Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio.

Protección de la Información Laboral.

El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma.

Prestaciones transnacionales

Cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja.

En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones.

Autoridad de aplicación. Registro. Fiscalización. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será´ la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá dictar la reglamentación respectiva dentro de los noventa (90) días.

En el ámbito de su competencia se deberán registrar las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual.

Consultas:

mcbecerra2008@gmail.com,
pzarate.arg@gmail.com